

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023

“Elaborazione, negoziazione, stipula, gestione e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR”

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono definiti i ruoli e le responsabilità inerenti il processo di elaborazione, negoziazione, stipula ed esecuzione dei Contratti di Servizio in ambito DBR.

La presente Comunicazione Organizzativa aggiorna e sostituisce la CO n.192.4/DPR del 23 dic 2016.

FIRMATO

Luigi Corradi

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 2 di 23
---	--	----------------------------------

Procedura

Elaborazione, negoziazione, stipula, gestione e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

X

Emanata da:

Direzione Business Regionale

Verificata da:

Responsabile DBR/Commerciale Regionale

Responsabile Direzione Strategie e Sostenibilità

Responsabile Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

Responsabile Direzione Affari Legali, Societari e Compliance

Responsabile Affari Regolatori e Antitrust Polo Passeggeri

Responsabile DRUO/Organizzazione e Processi

Approvata da:

Responsabile Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Data emissione/revisione: 21 giu 2023

Sostituisce: CO n.192.4/DPR del 23 dic 2016

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 4 di 23
--	--	---

<i>Tavola della Revisione</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	13/02/2007	Prima emissione secondo il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs.231 del 2001 (Cop n. 161/AD del 13 feb 2007 “Gestione delle fasi di Elaborazione, Negoziazione, Stipula, Esecuzione e Contabilizzazione del Contratto di Servizio Pubblico con le Regioni a Statuto Ordinario”)
01	27/07/2007	Seconda emissione secondo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001. Modifica relativa al tracciamento degli incontri con la Regione/Provincia nella fase di negoziazione (CO n.192/DPR del 27 lug 2007 “Procedura Gestione delle fasi di elaborazione, negoziazione, stipula, esecuzione e contabilizzazione del Contratto di Servizio Pubblico con le Regioni a Statuto ordinario (Cod. 1.6)”
02	23/12/2008	Terza emissione secondo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001. Modifica relativa all'introduzione del Catalogo dei Servizi Regionali con annessa semplificazione del flusso organizzativo, in particolare della fase di negoziazione.
03	24/12/2010	Quarta emissione secondo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001. Modifiche relative al rafforzamento del processo di monitoraggio dei Contratti di Servizio a Catalogo anche da parte delle Direzioni Regionali/Provinciali nonché alla definizione della fase di rendicontazione e certificazione dei dati di puntualità e regolarità da parte di Direzione Pianificazione Industriale, utilizzati per il Contratto di Servizio a Catalogo.
04	23/12/2016	Quinta emissione secondo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001. Modifica relativa al passaggio dal Contratto di servizio a Catalogo al Contratto PEF/CER, secondo il Regolamento Europeo CE 1370/2007. Nel Contratto PEF/CER sono inseriti anche eventuali accordi relativi al finanziamento del materiale rotabile da parte della P.A. quindi la revisione recepisce anche gli aspetti trattati dalla C.O. n 285/AD del 11 nov 2008.
05	21/06/2023	Sesta emissione: revisione e aggiornamento dell'intero flusso procedurale con ampliamento della descrizione alla fase esecutiva, anche sulla base del vigente assetto organizzativo.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 5 di 23
---	---	----------------------------------

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE</i>	4
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI	6
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	8
3.1 SOTTOPROCESSO 01	8
<i>ELABORAZIONE, NEGOZIAZIONE E STIPULA</i>	8
3.2 SOTTOPROCESSO 02	13
<i>ESECUZIONE DEL CONTRATTO, REPORTISTICA INTERNA E MONITORAGGIO,</i>	
<i>INFORMATIVA</i>	13
3.3 SOTTOPROCESSO 03	21
<i>CONTABILIZZAZIONE</i>	21
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	23

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 6 di 23
---	--	---

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Obiettivo della procedura è la definizione delle responsabilità e delle modalità operative per la gestione delle fasi di elaborazione, negoziazione, stipula dei contratti di servizio affidati con aggiudicazione diretta, nonché l'esecuzione dei Contratti di Servizio con gli Enti affidanti con i quali sono stati sottoscritti i Contratti di Servizio vigenti, affidati sia direttamente che con gara.

In particolare, il presente documento mira a:

- definire le responsabilità delle strutture Trenitalia coinvolte nelle fasi del processo;
- definire le relazioni con le Regioni a statuto ordinario/speciale e con le Province Autonome e, più in generale, con gli Enti Affidanti;
- definire il flusso di reportistica e contabilizzazione.

I principi e le regole di comportamento definiti con la presente Comunicazione Organizzativa costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Trenitalia ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, dall'*Anti Bribery & Corruption management system* e dal *Framework di Data Protection* del Gruppo FS Italiane.

2. Strutture e Soggetti

TRENITALIA S.p.A.

- Consiglio di Amministrazione di Trenitalia
- Amministratore Delegato di Trenitalia
- Direzione Business Regionale (DBR)
 - Direttore
 - Manutenzione Regionale
 - Produzione Regionale
 - Commerciale Regionale (CR)
 - Contratti di Servizio, Normativa e Sistema Tariffario (CSNST)
 - Pianificazione, Programmazione e Sviluppo Offerta Integrata (PPSOI)
 - *Formazione Commerciale Regionale*
 - Direzioni Regionali/Provinciali (DR/DP)
 - Offerta Commerciale/Commerciale di DR/DP
 - Produzione
 - Manutenzione
- Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC)
 - Legale Business e European Subsidiaries
 - Data Protection Office (DPO)
 - Contenzioso
 - Compliance

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 7 di 23
---	--	--

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC)
 - Amministrazione e Bilancio
 - *Ciclo Attivo Extratraffico e Contratti di Servizio*
 - *Gestione del Credito*
 - Fiscale
 - Planning & Control Trenitalia
 - Planning & Control Regionale (PCR)
- Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS)
 - Business Development & European Subsidiaries (BDES)
- Affari Regolatori e Antitrust Polo Passeggeri
 - *Regolazione*
- Direzione Marketing
 - Digital, Business Innovation & Communication

SOCIETA' DEL GRUPPO

- Ferservizi

STRUTTURE E SOGGETTI TERZI COINVOLTI

- Enti Affidanti (EA): Regioni e Province Autonome, Agenzie territoriali per la mobilità a cui le Regioni/Province delegano l'affidamento e/o la gestione dei Contratti di Servizio;
- Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
- Gestori dell'Infrastruttura

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 8 di 23
---	--	---

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1 Sottoprocesso 01

<i>Elaborazione, Negoziazione e Stipula</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>TRENITALIA S.p.A.</u> ▪ Consiglio di Amministrazione ▪ Amministratore Delegato ▪ Direzione Business Regionale - Commerciale Regionale (CR) - Contratti di Servizio, Normativa e Sistema Tariffario (CSNST) - Pianificazione, Programmazione e Sviluppo Offerta Integrata (PPSOI) - Direzioni Regionali/Provinciali (DR/DP) - Offerta Commerciale/Commerciale - Produzione Regionale - Manutenzione Regionale ▪ Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS) - Business Development & European Subsidiaries (BDES) ▪ Affari Regolatori e Antitrust Polo Passeggeri - <i>Regolazione</i> ▪ Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC) - Legale Business e European Subsidiaries - Legale Direzioni Tecniche e Diritto - Data Protection Office (DPO) - Compliance ▪ Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Amministrazione e Bilancio - Planning & Control Trenitalia - Planning & Control Regionale (PCR) <u>STRUTTURE E SOGGETTI TERZI COINVOLTI</u> ▪ Enti Affidanti: Regioni e Province Autonome, Agenzie territoriali per la mobilità a cui le Regioni/Province delegano l'affidamento e/o la gestione dei Contratti di Servizio ▪ ART ▪ Eventuali soggetti di consulenza ▪ Gestori dell'Infrastruttura

Premessa

Gli Enti Affidanti (di seguito EA), in coerenza con le vigenti disposizioni regolatorie e la normativa europea e nazionale, possono affidare il servizio di trasporto ferroviario di viaggiatori parimenti sia con affidamento diretto che attraverso procedura di gara. Il presente sottoprocesso “*Elaborazione, Negoziazione e Stipula*” definisce le responsabilità e le modalità operative per i contratti di servizio affidati con aggiudicazione diretta.

A- ELABORAZIONE DEI FORMAT

Contratti di Servizio, Normativa e Sistema Tariffario (di seguito CSNST) predispone il format di Contratto di Servizio (di seguito anche CdS) e dei relativi allegati (Programma di Esercizio, Servizi connessi al trasporto, Condizioni minime di qualità, penalità e premi, Matrice dei rischi, Piano Raggiungimento Obiettivi cd. PRO, Regolamento del Comitato Tecnico di Gestione, Piani ecc.) e atti conseguenti (quali ad esempio i Piani operativi coerenti con quanto disposto dalla normativa europea, nazionale e le disposizioni regolatorie in materia, nonché con le linee strategiche dettate dal Piano Industriale di Trenitalia).

CSNST provvede a condividere il format di CdS con il Responsabile Commerciale Regionale e quindi con il Direttore DBR e successivamente lo invia - per le verifiche di competenza - a:

- Direzione Strategie e Sostenibilità (DSS)
 - Business Development & European Subsidiaries (BDES)
- Affari Regolatori e Antitrust Polo Passeggeri
 - *Regolazione*
- Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC)
 - Legale Business e European Subsidiaries
 - DPO
 - Compliance
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC)
 - Amministrazione e Bilancio
 - Planning & Control Trenitalia
 - Planning & Control Regionale
 - Fiscale

Parallelamente CSNST invia per la verifica i format degli allegati e degli atti conseguenti alle diverse strutture aziendali competenti, quali Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche, Coordinamento Customer Management Regionale, Produzione Regionale, Manutenzione Regionale, Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia Regionale, Acquisti Regionale (in ambito DBR), DAFC, DALSC, ARAPP, DSS ed i Gestori dell'Infrastruttura.

CSNTS procede all'integrazione di tutti i contributi ricevuti e, una volta aggiornato il format, procede nuovamente verso tutte le strutture coinvolte per un'ultima verifica.

CSNTS trasmette il modello del CdS, degli allegati e degli atti conseguenti, alle DR/DP interessate illustrandoli in un'apposita sessione o in specifici incontri territoriali di approfondimento.

Contestualmente DAFC/Planning & Control Trenitalia elabora il format del PEF coerente con quanto previsto dalle disposizioni regolatorie vigenti e lo illustra alle DR/DP (responsabili territorialmente della gestione del Contratto/al controller) e a CSNTS in un'apposita sessione o con specifici approfondimenti territoriali.

I format contrattuali sono periodicamente aggiornati/integrati da CSNTS; il PEF (Piano Economico-Finanziario) è aggiornato periodicamente da DAFC/PCR in relazione alle mutate condizioni a contorno, seguendo il medesimo flusso su descritto.

B- NEGOZIAZIONE

Predisposizione dell'offerta commerciale

Allo scopo di consentire agli stessi EA di valutare le condizioni per l'affidamento diretto, la DR/DP predispone la proposta commerciale che evidenzia i vantaggi qualitativi di un affidamento diretto a Trenitalia, con il supporto di CSNTS ed il coinvolgimento di Manutenzione Regionale e Produzione Regionale. Una volta condivisa con il Responsabile Commerciale Regionale, essa viene inviata al Direttore DBR per approvazione e quindi, una volta da questi condivisa, viene firmata dal Direttore DR/DP e quindi inviata all'EA.

Valutazione dell'offerta commerciale

L'EA, se valuta positivamente la proposta commerciale, procede con la pubblicazione dell'avviso di pre-informazione in GUUE formalizzando l'intenzione a procedere con l'affidamento diretto, secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1370/2007 e s.m. e i..

A seguire l'EA richiede all'ART gli indicatori di efficacia ed efficienza, secondo quanto previsto dalla delibera ART n.120/2018, sulla cui base sarà predisposto il Piano Economico-Finanziario (PEF) e il Piano Raggiungimento Obiettivi (PRO), allegati al Contratto di Servizio.

Laddove sia applicabile quanto previsto dalla delibera ART n.48/2017 e l'EA lo richieda, la DR/DP e CSNST forniscono ogni supporto utile all'EA per la redazione della relativa Relazione che successivamente l'EA invia all'ART. Quest'ultima, nei termini previsti, esprime il proprio parere vincolante o può richiedere ulteriori elementi. In questo ultimo caso, DR/DP e CSNST forniscono ogni supporto utile all'EA per soddisfare la richiesta dell'ART. L'EA invia quindi la nuova relazione all'ART e nel termine previsto esprime il proprio parere vincolante o richiede ulteriori maggiori elementi. Il procedimento si ripete fino a quando l'ART non esprime parere positivo.

In base alle disposizioni regolatorie, il PRO e il PEF sono a cura dell'EA, che si avvale, per la redazione, delle competenti strutture di Trenitalia a cui fornisce gli indirizzi in termini di corrispettivi, investimenti, politica tariffaria, sviluppo dei servizi.

In particolare, la DR/DP con CSNTS e PPSOI, Produzione Regionale e Manutenzione Regionale forniscono gli elementi utili alla costruzione del PEF, con riferimento ai ricavi operativi, alle voci di costo e agli investimenti e li trasmettono a Planning & Control Regionale di DAFC, che cura l'elaborazione del PEF fornendo supporto specialistico e metodologico alla DR, tenendo conto degli indirizzi dell'EA, delle indicazioni delle strutture DBR sopra riportate e del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) definito dall'ART con riferimento all'annualità di redazione del PEF. Commerciale Regionale invia il PEF a DSS/BDES che lo supporta nella verifica di coerenza rispetto agli obiettivi strategici di Piano di Impresa e alla *pipeline* dei progetti strategici di Trenitalia.

Planning & Control Regionale verifica altresì che il PEF così redatto sia coerente con gli indicatori di efficacia ed efficienza di cui alla delibera ART n.120/2018 e, laddove riscontri incoerenze, coinvolge la DR/DP con la quale provvede ad ulteriori analisi finalizzate a:

1. individuare delle possibili azioni correttive che potrebbero determinare la redazione di un nuovo PEF;
2. motivare i disallineamenti di cui dare evidenza all'EA e poi negli atti contrattuali.

Il Direttore della DR/DP invia la versione finale del PEF al Direttore di DBR per approvazione finale. Di norma il Direttore DBR convoca degli incontri di approfondimento con tutte le strutture coinvolte per definire la versione finale del PEF.

Conclusa la fase di definizione del PEF, il Direttore della DR/DP invia la versione finale del PEF condiviso alle strutture coinvolte, la DR/DP la invia successivamente all'EA, dandone comunicazione a CSNTS.

A seguire, la DR/DP e CSNST, con il supporto di Planning & Control Regionale, procedono alla definizione del PRO. La DR/DP invia il PRO all'EA, dandone comunicazione a CSNTS e Planning & Control Regionale.

Predisposizione elaborati contrattuali

Contestualmente alla predisposizione del PEF, CSNTS con la DR/DP interessata, personalizzano, sulla base delle specificità del servizio oggetto dell'affidamento e del territorio di riferimento, i format del contratto di servizio, degli allegati e degli elaborati conseguenti, coinvolgendo le strutture interessate competenti, quali Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche, Coordinamento Customer Management Regionale, Produzione Regionale, Manutenzione Regionale, Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia Regionale, Acquisti Regionale, DAFC, DALSC, DSS.

Una volta conclusa la condivisione la DR/DP procede alla trasmissione degli allegati e degli elaborati derivati dal PEF all'EA.

Confronto di Trenitalia con l'EA

La DR/DP insieme con CSNTS, conduce la negoziazione con l'EA, avvalendosi per la parte relativa al PEF, laddove necessario, del supporto di Planning & Control Regionale di DAFC. La DR/DP predispone una sintesi degli incontri intercorsi con l'EA che trasmette via mail agli attori coinvolti negli incontri, compresa l'EA, a tutti i partecipanti, allegando gli eventuali elaborati esaminati, con evidenza delle variazioni in modalità revisione.

I rappresentanti di Trenitalia partecipanti alla negoziazione con l'EA che dovessero trovarsi in situazione di conflitto di interesse saranno sostituiti.

Le Parti approfondiscono le condizioni alla base del PEF; laddove l'EA richieda la modifica di alcune delle predette condizioni, si sviluppano ulteriori PEF, la cui predisposizione segue il flusso sopra descritto, fino alla definizione di una ultima versione condivisa in ambito DBR e con Planning & Control Regionale.

A questo punto, il Responsabile di Commerciale Regionale invia il PEF a DSS/BDES per la verifica di coerenza rispetto agli obiettivi strategici di Piano di Impresa e alla *pipeline* di progetti strategici di Trenitalia. Fatte le proprie verifiche di competenza, DSS/BDES fornisce riscontro a Commerciale Regionale. Commerciale Regionale, quindi, procede a inviare la versione definitiva del PEF e del PRO a DR/DP che li trasmette all'EA per i successivi adempimenti, dandone comunicazione a CSNTS.

L'EA invia il PRO e il PEF condivisi all'ART, secondo quanto previsto dalla delibera ART n.120/2018, la quale nei termini previsti esprime il proprio parere.

Laddove l'EA lo richieda, la DR/DP e CSNST forniscono supporto all'EA per la redazione della Relazione di Affidamento di cui alla delibera ART n.154/2019, che va inviata all'ART, la quale esprime il proprio parere nei termini previsti.

Laddove l'ART richieda integrazioni e modifiche ai documenti ricevuti dall'EA, la DR/DP insieme con CSNTS, coinvolgendo le altre strutture eventualmente necessarie su citate, predispone le modifiche necessarie condividendole con l'EA.

Parallelamente alla negoziazione sul PEF, viene effettuata la negoziazione degli altri elaborati contrattuali e CSNTS, d'intesa con la DR/DP, coinvolge le strutture di volta in volta necessarie, quali Coordinamento Vendita, Post Vendita e Conciliazioni Paritetiche, Coordinamento Customer Management Regionale, Produzione Regionale, Manutenzione Regionale, Sistema Integrato Gestione Sicurezza Qualità e Energia Regionale, Acquisti Regionale, DAFC, DALSC, DSS per la condivisione delle eventuali modifiche richieste dall'EA.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 12 di 23
---	--	--

Il testo contrattuale derivante dalla negoziazione viene inviato da CSNTS alle strutture di DALSC interessate per la verifica finale.

C- STIPULA

Appena definiti il PEF, il PRO e gli elementi fondamentali del contratto (almeno durata, corrispettivi, produzione, investimenti, ricavi da mercato, sistema di penali e gestione contrattuale) il Direttore della DBR e l'EA si attivano per l'avvio delle procedure approvative da parte dei relativi competenti organi deliberativi.

CSNST predispone, con la DR/DP, la relazione per il CdA contenente gli elementi di sintesi del Contratto di Servizio e i prospetti relativi ai dati economici predisposti da Planning & Control Regionale.

La relazione viene quindi inviata dal Direttore DBR a DALSC che, una volta condivisa, la inoltra al CdA per l'approvazione.

In sede di approvazione, il CdA, valutato il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, conferisce il mandato alla sottoscrizione del CdS al delegato individuato.

Parallelamente, l'EA dà corso all'iter autorizzativo interno che si perfeziona con un atto di approvazione dell'EA (Delibera di Giunta, ovvero atto dirigenziale o altro).

L'EA e il delegato provvedono alla sottoscrizione del CdS, in modalità elettronica; il delegato, quindi, invia il Contratto alla DR/DP interessata per la relativa archiviazione elettronica e/o cartacea.

La DR/DP invia il contratto, a mezzo posta elettronica al Direttore DBR, a Commerciale Regionale, a CSNST, a Produzione Regionale, a Manutenzione Regionale, a Planning & Control Regionale, DAFC/AB, DAFC/Fiscale, DSS/BDES, DALSC/Legale Business e European Subsidiaries.

La DR/DP provvede alla registrazione del CdS con il supporto di DAFC/AB e DAFC/Fiscale.

Controlli Chiave L. 262/2005	<i>PAC/TRE N. 002 "Ciclo Attivo Traffico P.A. – Contratti di Servizio con le Regioni".</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio: (Cod. A.3) "Negoziazione, stipula, esecuzione e rendicontazione del Contratto di Servizio Pubblico con le Regioni/Province autonome e ottenimento di variazioni tariffarie".</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> <i>Area Sensibile: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"; "Facilitation and extortion payments";</i> <u>ABC Management System:</u> "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 13 di 23
---	---	-----------------------------------

3.2 Sottoprocesso 02

<i>Esecuzione del Contratto, Reportistica interna e Monitoraggio, Informativa</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	<u>TRENITALIA S.p.A.</u> ▪ Direzione Business Regionale: - Commerciale Regionale - Contratti di Servizio, Normativa e Sistema Tariffario (CSNST) - Pianificazione, Programmazione e Sviluppo Offerta Integrata (PPSOI) - Formazione Commerciale Regionale - Produzione Regionale - Commerciale Regionale - Manutenzione Regionale - Direzioni Regionali/Provinciali - Offerta Commerciale/Commerciale ▪ Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) - Amministrazione e Bilancio - Fiscale - Planning & Control Trenitalia - Planning & Control Regionale (PCR) ▪ Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC) - Legale Business e European Subsidiaries - Legale Direzioni Tecniche, Diritto dell'UE e Regolatorio - Data Protection Office (DPO) - Compliance - Contenzioso Direzione Marketing - Digital, Business Innovation & Communication SOCIETA' DEL GRUPPO Ferservizi <u>STRUTTURE E SOGGETTI TERZI COINVOLTI</u> ▪ Enti Affidanti (EA): Regioni e Province Autonome, Agenzie territoriali per la mobilità a cui le Regioni/Province delegano l'affidamento e/o la gestione dei Contratti di Servizio;
<i>Descrizione</i>	Il presente sottoprocesso “<i>Esecuzione del Contratto, Reportistica interna e Monitoraggio, Informativa</i>” definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei contratti di servizio sia affidati direttamente che con procedura di gara.

D - OBBLIGHI INFORMATIVI**Misura 10 Delibera ART 16/2018**

CSNST predispone i format per assolvere agli obblighi regolatori di informazione (Delibera ART n.16/2018).

Una volta sottoscritto il Contratto, CSNST predispone con la DR/DP la documentazione relativa e previa condivisione con l'EA, provvede alla trasmissione via *pec* della stessa ad ART, con nota a firma del Direttore DBR, anche per conto dell'EA laddove richiesto. Contestualmente CSNST richiede a DM/Digital, Business Innovation & Communication la pubblicazione nell'apposita area informativa del sito trenitalia.com (sezione trasporto regionale).

Inoltre, CSNST si assicura di ogni aggiornamento della documentazione contrattuale che intervenga nel corso della durata del CdS, nonché dell'assolvimento degli obblighi informativi per ciascuna DR/DP.

Regolamento CE 1370/2007 e s.m. e i.

CSNST, con la DR/DP interessata, cura il monitoraggio dell'esecuzione dell'obbligo informativo in capo all'EA previsto dalla normativa comunitaria nei termini prescritti, sollecitando, laddove necessario, lo stesso EA.

E - REDAZIONE PIANI

CSNST predispone i format dei Piani (quali, ad esempio, quello per l'accessibilità, per la vendita e informazioni, ecc.) previsti dalla normativa regolatoria e, in collaborazione con la DR/DP, ne cura la personalizzazione, così come l'aggiornamento. CSNST assicura il coinvolgimento delle diverse strutture centrali necessarie, anche delle altre Società del Gruppo FS SpA, per le verifiche di competenza.

La DR/DP presenta all'EA i Piani per condivisione.

Inoltre, laddove previsto dalla normativa regolatoria, la DR/DP e l'EA, con l'assistenza di CSNST, procedono alla condivisione dei Piani con le Parti Interessate, quali, ad esempio, Associazioni dei Consumatori, delle persone con disabilità, Comitati pendolari, Forze dell'Ordine.

Tali Piani sono approvati nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. CSNST, in collaborazione con la DR/DP, assicura la trasmissione ad ART, anche per conto dell'EA laddove richiesto, nonché la pubblicazione sul sito trenitalia.com (sezione trasporto regionale).

F - CARTA DEI SERVIZI

CSNST, in collaborazione con la DR/DP, cura la predisposizione della Carta dei Servizi redatta annualmente in base alla normativa vigente e alla CO n.491/AD rev. vig. Procedura "*Gestione e pubblicazione Carte dei Servizi*". La Carta dei Servizi, anche se non allegata, costituisce parte integrante del Contratto.

Inoltre, rientra nella documentazione di cui agli Obblighi informativi (D).

G - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA DR/DP

CSNST, con il supporto della struttura Formazione Commerciale Regionale e eventualmente su specifica richiesta delle DR/DP, assicura periodicamente l'aggiornamento professionale delle risorse coinvolte nella gestione dei Contratti di Servizio, con specifico riferimento almeno a:

- modifiche normative e regolatorie medio termine intercorse;
- modalità di effettuazione dei confronti PEF/CER annuali, in collaborazione con Planning & Control Regionale;

- attività di monitoraggio periodiche al fine di intercettare e orientare, laddove necessario, eventuali azioni correttive in corso.

H - COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Sottoscritto il Contratto, l'EA e la DR/DP procedono alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico di Gestione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite nel Contratto di Servizio.

Per Trenitalia, uno dei componenti del Comitato è sempre il Direttore della DR/DP.

CSNST partecipa, quale supporto tecnico alle sedute di Comitato:

- dedicate al confronto annuale PEF/CER, insieme a Planning & Control Regionale;
- laddove la complessità e delicatezza dei temi lo richiedano (es. qualità e definizione delle penali).

Gli incontri del Comitato Tecnico di Gestione devono essere verbalizzati e sottoscritti dai componenti del Comitato e archiviati a cura della DR/DP interessata.

I verbali, prima della sottoscrizione - in tempo utile a consentire eventuali analisi e modifiche - sono condivisi dalla DR/DP con CSNST; quelli aventi ad oggetto il confronto annuale PEF/CER sono condivisi anche con Planning & Control Regionale.

Ogni verbale/comunicazione verso l'EA deve essere inviato dalla DR/DP a CSNST.

CSNST, per garantire una gestione uniforme, predispone:

- linee guida in merito a tematiche comuni (es. modalità di calcolo di indicatori);
- elementi utili alla predisposizione dei verbali del Comitato.

I - GESTIONE DEL CONTRATTO

Le DR/DP sono responsabili, ciascuna per i servizi di propria competenza, di assicurare l'esecuzione del CdS, erogando le prestazioni nei termini di cui al contratto. CSNSTS fornisce supporto specialistico per l'esecuzione del CdS.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per tematiche specifiche e trasversali, CSNSTS definisce linee guida operative che trasmette alle DR/DP, volte ad assicurare una gestione coordinata ed omogenea dei Contratti di Servizio, pur nella specificità di ciascuno. Nella predisposizione di tali linee guida, CSNSTS procede ad acquisire, laddove ritenuto necessario, parere di DALSC, DAFC e/o di altra Direzione interessata.

Analogamente, su input del Direttore DBR, del Responsabile Commerciale o del Responsabile CSNST, in relazione a tematiche a carattere trasversale e/o a nuove situazioni/esigenze, CSNSTS predispone format di comunicazione agli EA, che le DR/DP personalizzano per il successivo invio. Nella predisposizione di tali format CSNSTS procede ad acquisire, laddove ritenuto necessario, parere di DALSC, DAFC e/o di altra Direzione interessata.

Nel corso della gestione dei CdS, le interlocuzioni formali con l'EA, aventi significativo impatto sul contratto, sono condivise dalla DR/DP con CSNST, che assicura il coordinamento e l'uniformità di trattamento, acquisendo, laddove ritenuto necessario, parere di DALSC, DAFC e/o di altra Direzione interessata.

L - MONITORAGGIO

Emissione CLC ispettori regionali per il monitoraggio qualità del servizio di trasporto

CSNTS gestisce e monitora, nel rispetto della normativa in materia di data protection, il flusso per l'emissione delle Carte di Libera Circolazione (CLC) prevista nei CdS per le attività di monitoraggio della qualità del servizio di trasporto, in accordo con le DR/DP, secondo specifica IO DBR.CR.IO 07 rev vig. *Gestione e controllo delle CLC rilasciate agli EA per attività di monitoraggio dei Contratti di servizio*. CSNTS procede a verificare e autorizzare le richieste pervenute dagli EA per mezzo delle DR/DP di riferimento e, laddove conformi, provvede, mediante l'ausilio del software CODIV, fornito da Ferservizi al censimento anagrafico della richiesta ricevuta e alla generazione del flusso di stampa delle carte verso Ferservizi, monitorandone il processo di stampa e consegna. La trasmissione dei dati personali necessari per l'emissione delle CLC deve avvenire tramite gli strumenti di condivisione previsti dal Gruppo FS. CSNTS si accerta che la DR/DP consegni le nuove CLC, corredate dall'informativa sul trattamento dei dati personali, e ritiri quelle non più valide e che proceda alla distruzione delle stesse e alla cancellazione dei dati personali acquisiti secondo i tempi di conservazione previsti dall'informativa sul trattamento dei dati personali.

M - MONITORAGGIO PERIODICO DELLA QUALITÀ E STIMA DELLE PENALI

CSNTS predispone ed aggiorna periodicamente un format di monitoraggio DBR del sistema della qualità e le relative linee guida per consentirne la compilazione a cura delle DR/DP, allo scopo di fornire una sintesi uniforme delle risultanze degli indicatori obiettivo di tutti i Contratti di Servizio.

Nei termini comunicati da CSNST, definiti anche in base alle esigenze di consuntivazione stabilite da Planning & Control Regionale, le DR/DP predispongono i report mensili di monitoraggio della qualità e la stima delle penali contrattuali, delle mitigazioni ed eventuali detrazioni e ne trasmettono le risultanze a CSNST.

CSNST, ricevuti i dati, ne verifica la coerenza e procede alla predisposizione di una tabella di sintesi delle stime di tutte le DR/DP e trasmette a Planning & Control Regionale la stima delle penali contrattuali, delle mitigazioni e delle eventuali detrazioni in tempo utile per consentire le relative scritture contabili.

Inoltre, CSNST predispone la tabella di confronto dei dati con il medesimo periodo dell'anno precedente, la invia mensilmente al Responsabile di Commerciale Regionale e al Direttore DBR, evidenziando gli eventuali scostamenti significativi rispetto al trend storico.

Le DR/DP analizzano le cause degli scostamenti che hanno generato le penali e individuano le azioni correttive da porre in atto nell'ambito del sistema di gestione della singola Direzione; su richiesta, ne danno comunicazione a CSNTS.

La DR/DP trasmette all'EA i dati stimati di monitoraggio del periodo di riferimento nei termini e secondo le previsioni contrattualmente stabiliti.

O - CONSUNTIVO QUALITÀ E OBBLIGHI CONSEGUENTI

Al termine di ciascuna annualità, la DR/DP elabora i dati di consuntivo relativi al sistema della qualità del servizio.

I dati di consuntivo gestiti a livello centrale sono acquisiti dalla competente struttura di DBR, che, a sua volta, provvede, se necessario, a consolidare il dato e trasmetterlo alle DR/DP di competenza.

I dati di puntualità e di regolarità consuntivati, appena resi disponibili da RFI, sono forniti da DPI, sulla base delle indicazioni ricevute, in coerenza alle previsioni contrattuali, a PPSOI, che trasmette i dati consuntivati alle DR/DP e per conoscenza a Produzione Regionale.

La DR/DP invia all'EA, secondo i termini contrattualmente definiti, i dati di consuntivo relativi al sistema delle condizioni minime di qualità.

In mancanza della disponibilità dei dati consolidati da RFI nella propria Banca Dati nel predetto termine, la DR/DP provvede all'invio degli altri dati che risultano disponibili dei dati consuntivati rinviando a successiva comunicazione quelli non ancora disponibili.

Il monitoraggio degli indicatori viene condiviso con l'EA nell'ambito di una seduta del Comitato Tecnico di Gestione appositamente verbalizzata. Il verbale, redatto in bozza da parte della DR/DP, deve essere condiviso con CSNTS prima di essere inviato all'EA per la formalizzazione e deve prevedere almeno:

1. la definizione delle penali al netto delle mitigazioni e, laddove possibile, i premi; qualora questi fossero commisurati ad obiettivi rilevabili esclusivamente dal CER deve essere specificato che la definizione avverrà nella seduta di Comitato dedicata al confronto PEF/CER;
2. la modalità di impiego/restituzione/conservazione delle penali da parte dell'EA;
3. laddove previsto contrattualmente, la definizione del saldo e l'emissione della fattura.

La determinazione dei consuntivi e delle penali condivisi con l'EA determina obblighi di cui al precedente punto A – OBBLIGHI INFORMATIVI – Misura 10 Delibera ART 16/2018, cui si rimanda, e l'aggiornamento delle carte dei servizi, per cui si rimanda alla specifica CO su citata.

Laddove previsto, la DR/DP provvede ad effettuare, presso l'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate presso cui il CdS è stato precedentemente registrato, la “Denuncia di avveramento della condizione sospensiva” prevista dalla normativa in tema di imposta di registro entro i termini di legge decorrenti dalla data della seduta di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto che quantifica e definisce l'importo delle penali e procede al pagamento della relativa imposta di registro in misura proporzionale¹.

P - CONFRONTO PEF/CER ANNUALE

Annualmente Planning & Control Regionale richiede la certificazione alla Società di Revisione. Planning & Control Regionale trasmette il CER certificato alle DR/DP, al Direttore DBR, al Responsabile di Commerciale Regionale e al Responsabile di CSNTS, e provvede altresì agli adempimenti relativi alla contabilità regolatoria previsti dalla Delibera ART n.120 del 2018.

La DR/DP trasmette il CER certificato all'EA nei termini contrattuali.

Laddove circostanze contingenti relative alla certificazione non consentano il rispetto della scadenza contrattuale, CSNTS d'intesa con Planning & Control Regionale predispone un format di comunicazione che invia alle DR/DP per informare l'EA.

Non appena disponibile il CER certificato, la DR/DP d'intesa con CSNTS e il supporto di Planning & Control Regionale e delle strutture centrali di DBR interessate (Commerciale, Produzione, Manutenzione) avvia l'analisi degli scostamenti tra quanto preventivato a PEF e quanto consuntivato nel CER.

CSNTS fornisce alla DR/DP le indicazioni per consentire la predisposizione della relazione unilaterale di Trenitalia di analisi del confronto PEF/CER, in modo da garantire un'uniformità di gestione di tutti i contratti di servizio.

La DR/DP predispone, in condivisione con CSNTS e con il supporto di Planning & Control Regionale, la predetta relazione unilaterale di confronto PEF/CER, che tiene conto di quanto contrattualmente stabilito e contiene almeno:

¹ Alla data di aggiornamento della presente procedura l'imposta proporzionale è dovuta nella misura del 3% come previsto dall'art. 9, Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

- laddove consuntivate, le normalizzazioni delle penali e delle poste non di competenza dell'esercizio (che comunque concorrono nella determinazione dell'accantonamento);
- l'individuazione delle cause di scostamento e la ripartizione del rischio tra Trenitalia e l'EA secondo quanto previsto dal contratto;
- la valutazione dell'efficienza/inefficienza di Trenitalia, omogeneizzando i dati del PEF e del CER a confronto, e valorizzando l'eventuale produzione straordinaria, sostitutiva e aggiuntiva;
- lo scostamento finale tra il Risultato netto PEF e consuntivato CER e l'eventuale accantonamento a favore di EA o di Trenitalia.

Data la complessità, la rilevanza e l'impatto dell'analisi, il confronto PEF/CER richiede ripetuti incontri preparatori, organizzati dalla DR/DP con CSNTS e, ove necessario, con Planning & Control Regionale. Laddove CSNTS ritenga opportuno, sollecita la DR/DP provvedendo a convocare gli incontri.

La Relazione di confronto PEF/CER, condivisa dalla DR/DP, da CSNTS e da Planning & Control Regionale, è inviata dal direttore DR/DP al Direttore DBR, per approvazione. Una volta condivisa dal Direttore DBR, il Direttore DR/DP la invia all'EA, richiedendo la convocazione di un'apposita seduta del Comitato Tecnico di Gestione per il confronto e la condivisione.

Prima della seduta del Comitato Tecnico di Gestione, la DR/DP provvede a predisporre una bozza di verbale della relativa seduta, insieme con CSNTS.

Alla seduta del Comitato Tecnico di Gestione partecipano, insieme con la DR/DP, in qualità di supporto tecnico specialistico anche CSNTS e Planning & Control Regionale.

Una volta condivisa l'analisi con l'EA e sottoscritto il verbale di confronto PEF/CER, la DR/DP lo invia a CSNTS e a Planning & Control Regionale, che procede alla comunicazione a Bilancio e Partecipazioni al fine dell'adeguamento di quanto precedentemente iscritto in Bilancio sulla base dei dati previsionali/preconsuntivi disponibili come crediti/debiti regolatori verso l'EA.

A seconda dell'esito dei confronti PEF/CER possono determinarsi le condizioni per una revisione del PEF.

Q - INVESTIMENTI

Il Contratto di Servizio stabilisce e regola l'entità e le tempistiche degli investimenti che possono essere a carico di Trenitalia e/o dell'EA.

In caso di risorse dell'EA, le procedure per l'impiego sono diverse a seconda della tipologia di risorse e generalmente sono disciplinate da specifiche disposizioni normative.

CSNTS predispone e trasmette alle DR/DP le linee guida e - laddove si prevedano atti formali - anche specifici format con il supporto specialistico delle strutture di DBR interessate, nonché delle strutture:

- DALSC
 - Legale Business e European Subsidiaries
 - Data Protection Office
 - Compliance
- DAFC
 - Amministrazione e Bilancio

- Fiscale
- Planning & Control Trenitalia
- Planning & Control Regionale

Le DR/DP, sulla base delle indicazioni ricevute, predispongono gli atti necessari all'attivazione delle risorse finanziarie e li trasmettono all'EA, informando CSNTS.

Nel caso l'EA richieda approfondimenti relativi agli atti ricevuti, la DR/DP procede ad organizzare un confronto di analisi con il supporto di CSNTS, che, laddove necessario, coinvolge le altre strutture centrali interessate.

L'atto condiviso con l'EA viene trasmesso da CSNTS a tutte le strutture centrali sopra citate e, una volta condiviso, viene sottoscritto.

La sottoscrizione dell'atto e la nomina del RUP vengono effettuate nel rispetto delle procedure aziendali in vigore in materia.

La PAC/TRE/010 regola il processo amministrativo-contabile che sottende alla gestione degli Investimenti a cui si fa rinvio.

R - ATTI MODIFICATIVI-INTEGRATIVI

La predisposizione e la successiva sottoscrizione di un atto integrativo/modificativo al Contratto di Servizio segue le modalità previste per sottoscrizione del Contratto, di cui al precedente punto - NEGOZIAZIONE.

CSNTS ne cura la predisposizione, in accordo con la DR/DP, coinvolgendo tutte le strutture centrali interessate su elencate.

S - REVISIONE DEL PEF E DEL PRO CONTRATTUALE

Ogni qualvolta ricorrano le condizioni per la revisione del PEF e del PRO, trovano applicazione le modalità previste per la redazione del PEF, di cui al precedente punto - NEGOZIAZIONE.

CSNTS valuta se la modifica del PEF/PRO comporti la necessità di revisionare altri documenti contrattuali, e avvia la procedura secondo le modalità previste di cui al precedente punto - NEGOZIAZIONE.

T - CONTENZIOSO

La gestione del Contratto di Servizio o atti unilaterali dell'EA possono determinare situazioni di conflitto tra Trenitalia e l'EA. La DR/DP insieme con CSNST, valutata l'esistenza dei presupposti per l'avvio di un potenziale contenzioso, rappresenta la posizione al Direttore di DBR. Condiviso con il Direttore DBR l'interesse al contenzioso, CSNST coinvolge la struttura di DALSC/Contenzioso ed eventuali altre strutture di Trenitalia interessate, per definire ed elaborare una posizione comune e condivisa.

DALSC/Contenzioso, sussistendo i termini per l'instaurazione di un contenzioso, individua lo Studio Legale dall'albo dei fiduciari al quale conferire il mandato a rappresentare Trenitalia nel giudizio, in coerenza con la CO n.190/DALS r.v. "Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria".

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 20 di 23
---	--	--

CSNTS e la DR/DP supportano DALSC/Contenzioso e lo Studio Legale incaricato per l'acquisizione della documentazione istruttoria, nella predisposizione e nella revisione degli atti di causa nei diversi stadi e gradi di giudizio, fino alla definizione dello stesso, coinvolgendo, laddove necessario, le altre strutture di Trenitalia interessate.	
Controlli Chiave L. 262/2005	<i>PAC/TRE N. 002 "Ciclo Attivo Traffico P.A. – Contratti di Servizio con le Regioni"</i> <i>PAC/TRE N. 010 "Gestione Investimenti - Contributi da Enti Pubblici in conto impianti"</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio: (Cod. A.3) "Negoziazione, stipula, esecuzione e rendicontazione del Contratto di Servizio Pubblico con le Regioni/Province autonome e ottenimento di variazioni tariffarie"</i> <i>Macro attività: (Cod. B) "Attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e garanzie concessi dalla Pubblica Amministrazione e gestione dei relativi contatti con la Pubblica Amministrazione"</i> <i>Processo a rischio: (Cod. M.4) "Gestione dei procedimenti, delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza/ Autorità Amministrative Indipendenti previste dalla legge, anche in occasione di visite ispettive"</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> <i>Area Sensibile: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"; "Facilitation and extortion payments"; "Ottenimento e gestione di finanziamenti/ contributi pubblici o privati"; "Registrazioni contabili";</i> <u>ABC Management System:</u> <i>"Rapporti con la Pubblica Amministrazione".</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 21 di 23
---	---	-----------------------------------

3.3 Sottoprocesso 03

Contabilizzazione	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	<u>TRENITALIA S.p.A.</u> ▪ Direzione Business Regionale - Commerciale Regionale (CR) - Contratti di Servizio, Normativa e Sistema Tariffario (CSNST) - Direzioni Regionali/Provinciali ▪ Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC) - Amministrazione e Bilancio - Ciclo Attivo Extratraffico e Contratti di Servizio - Gestione del Credito - Planning & Control Trenitalia ▪ Planning & Control Regionale (PCR) ▪ Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC) - Legale Business e European Subsidiaries - Contenzioso SOCIETA' DEL GRUPPO ▪ Ferservizi S.p.A. <u>STRUTTURE E SOGGETTI TERZI COINVOLTI</u> ▪ Enti Affidanti (EA): Regioni e Province Autonome, Agenzie territoriali per la mobilità a cui le Regioni/Province delegano l'affidamento e/o la gestione dei Contratti di Servizio a Statuto Ordinario e Speciale/Province Autonome (di seguito: Regioni/Province);
Descrizione Il presente sottoprocesso “<i>Contabilizzazione</i>” definisce le responsabilità e le modalità operative per la contabilizzazione dei contratti di servizio sia affidati direttamente che con procedura di gara. Le PAC/TRE/002 regola il processo amministrativo-contabile che sottende alla gestione dei Contratti di Servizio. In particolare, ad inizio anno, <i>Ciclo Attivo Extratraffico e Contratti di Servizio</i> richiede alle DR/DP, informando CSNST, il piano di fatturazione con l'indicazione al centesimo di euro delle quote di acconto periodiche da fatturare e, alle scadenze contrattuali, procede all'emissione dell'OdV per consentire la fatturazione dei corrispettivi in acconto in base al piano ricevuto. Laddove Regione/EA richieda l'indicazione in fattura del numero di delibera o di eventuali testi o di documenti specifici, la DR/DP deve comunicarlo a <i>Ciclo Attivo Extratraffico e Contratti di Servizio</i> in tempo utile per la fatturazione. Le DR/DP possono effettuare delle richieste motivate di rinvio/modifica della fatturazione che devono essere autorizzate da DAFC/AB.	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 22 di 23
---	--	--

Laddove la fatturazione dei corrispettivi sia effettuata in acconto del corrispettivo annuale e la fatturazione del saldo sia subordinata alla chiusura gestionale del consuntivo annuale della qualità del CdS, la DR/DP invia a DAFC richiesta di emissione OdV/NC accompagnata dal verbale sottoscritto dai componenti del Comitato Tecnico di Gestione.

Ferservizi emette fattura in modalità elettronica e la inoltra all'EA con le modalità previste dalla normativa vigente, mentre DAFC/AB/*Ciclo Attivo Ciclo Attivo e Contabilità Internazionale Traffico* ne trasmette copia alla DR/DP.

Trimestralmente DAFC invia al Direttore DBR, al Responsabile Commerciale Regionale e al Responsabile CSNST il quadro riassuntivo dei crediti maturati verso l'EA e le fatture ancora da emettere; qualora si rilevi un rilevante ritardo nei tempi stabiliti all'interno del CdS, CSNST interviene a sollecitare la DR/DP per la conclusione del percorso di condivisione con l'EA, fornendo ogni supporto utile.

Sulla base delle verifiche contabili mensili, in caso di mancato o ritardato pagamento della fattura da parte dell'EA, DAFC/AB/*Gestione del Credito* effettua una segnalazione alla DR/DP interessata e a CSNST, le quali mettono in atto ogni possibile azione per il recupero bonario del credito.

Laddove non si riscontrino positivi effetti, previa condivisione con il Direttore della DBR, DR/DP con CSNST verificano con DALSC (Legale Business e European Subsidiaries e/o con Contenzioso) e con DAFC/Amministrazione e Bilancio le azioni da intraprendere, compreso eventualmente un recupero del credito con procedura giudiziale.

In relazione ai crediti/debiti regolatori correlati ai confronti PEF/CER, semestralmente, sulla base dei dati previsionali/preconsuntivi disponibili relativi al Conto Economico Regionale, Planning & Control Regionale elabora il calcolo degli scostamenti tra CER e PEF con evidenza delle attività/passività. Planning & Control Regionale, invia a Planning & Control Trenitalia il file di dettaglio degli scostamenti che dopo le opportune analisi dei dati autorizza Planning & Control Regionale all'inoltro a Bilancio e Partecipazioni al fine della corretta contabilizzazione dei crediti/debiti regolatori nella Relazione finanziaria semestrale/annuale.

Una volta sottoscritto il verbale di confronto PEF/CER con l'EA, la DR/DP lo invia a CSNST e a Planning & Control Regionale che procede alla comunicazione a Bilancio e Partecipazioni al fine dell'adeguamento di quanto precedentemente iscritto in Bilancio. Eventuali utilizzi degli accantonamenti in bilancio per DR/DP devono essere comunicati da CSNST a Planning & Control Regionale e Bilancio e Partecipazioni.

Controlli Chiave L. 262/2005	<i>PAC/TRE N. 002 "Ciclo Attivo Traffico P.A. – Contratti di Servizio con le Regioni";</i> <i>PAC/TRE N. 010 "Gestione Investimenti - Contributi da Enti Pubblici in conto impianti"</i>
Controlli Chiave D.Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio: (Cod. A.3) "Negoziazione, stipula, esecuzione e rendicontazione del Contratto di Servizio Pubblico con le Regioni/Province autonome e ottenimento di variazioni tariffarie";</i> <i>Macro attività: (Cod. S) "Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali".</i>
Anticorruzione Strumenti di prevenzione	<u>Policy Anticorruzione</u> <i>Area Sensibile: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione"; "Facilitation and extortion payments"; "Registrazioni contabili";</i> <u>ABC Management System: "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".</u>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 192.5/DBR del 21 giu 2023 Elaborazione, negoziazione, stipula e monitoraggio dei Contratti di Servizio DBR	DBR Pagina 23 di 23
--	--	--

4. Documentazione di riferimento

- **LEGISLAZIONE VIGENTE**

- DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422 *“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.
- REGOLAMENTO CE n.1370/2007 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 *“Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70” e s. m. e i.;*
 Delibera ART n.49 del 17 giugno 2015 *“Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”*;
- Delibera ART n.48 del 30 marzo 2017 *“Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012”*;
- Delibera ART n.16 del 8 febbraio 2018 *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- Delibera ART n.120 del 29 novembre 2018 *“Metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”*;
- Delibera ART n. 154/2019 *“Atto di regolazione recante la “Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”*;
- Delibere annuali ART che definiscono la determinazione del WACC.

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO**

- Codice Etico del Gruppo FS Italiane
- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane
- DdG n. 301/AD del 14 gennaio 2022 Linee Guida per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti privati rilevanti

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA**

- Modello di organizzazione, gestione e controllo di Trenitalia a norma del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
- PAC/TRE N. 002 *“Ciclo Attivo Traffico P.A. – Contratti di Servizio con le Regioni”*
- PAC/TRE N. 10 *“Gestione Investimenti - Contributi da Enti Pubblici in conto impianti”*
- CO n.190/DALS rev.vig. *“Procedura Gestione del Contenzioso Civile ed Amministrativo-Rapporti con l'Autorità Giudiziaria”*
- CO n.491/AD rev. vig. *Procedura “Gestione e pubblicazione Carte dei Servizi”*.
- Istruzione Operativa (IO) DBR.CR.IO 07 r.v. *Gestione e controllo delle CLC rilasciate agli EA per attività di monitoraggio dei Contratti di servizio*
- COI n. 24/AD rev. vig *“Procedura Conferimento, gestione e revoca delle procure”*
- CO n. 305/AD rev vig. *Procedura Acquisti*
- CO n.327/AD rev. vig. *“Procedura Gestione delle comunicazioni e informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza ed alle Autorità amministrative indipendenti”*;
- Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di Trenitalia rev.vig.
- Anti Bribery&Corruption Management System di Trenitalia SpA rev.vig.
- COI n. 25/AD del 5 ago 2021 *“Modello di Gestione per la Protezione dei Dati Personali in Trenitalia e Società controllate”*